



حکومت پاکستان
وزارت قانون و انصاف، اسلام آباد



THE PAKISTAN CODE

(ترمیم شدہ لغایت تا یکم جنوری، ۲۰۲۲ء)
(شعبہ ترجمہ وزارت قانون و انصاف، اسلام آباد)

مسلم عائلی قوانین

مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء

فہرست مضامین

دفعات

- ۱۔ مختصر عنوان، وسعت، اطلاق و آغاز نفاذ
- ۲۔ تعریفات
- ۳۔ آرڈیننس دوسرے قوانین وغیرہ پر غالب ہوگا
- ۴۔ وراثت
- ۵۔ اندراج نکاح
- ۶۔ کثیر الزدواج
- ۷۔ طلاق
- ۸۔ طلاق کے سوا دیگر صورتوں میں انفساخ ازدواج
- ۹۔ نفقہ
- ۱۰۔ مہر
- ۱۱۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار
- ۱۲۔ [حذف کردہ۔]
- ۱۳۔ [حذف کردہ۔]
- ۱۴۔ اس آرڈیننس کے تحت وضع کردہ قواعد

THE PAKISTAN CODE

مسلم عائلی قوانین

آرڈیننس ۸: ۱۹۶۱ء

آرڈیننس نمبر ۸ مجریہ ۱۹۶۱ء

[۲ مارچ، ۱۹۶۱ء]

ازدواج و عائلی قوانین کمیشن کی بعض سفارشات کے نفاذ

کے لیے آرڈیننس

- چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ ازدواج و عائلی قوانین کمیشن کی بعض سفارشات کو نافذ کیا جائے؛
- لہذا، اب، سات اکتوبر، ۱۹۵۸ء کے اعلان کے بموجب اور اس سلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، صدر مملکت نے حسب ذیل آرڈیننس وضع و جاری کیا ہے:-
- مختصر عنوان، وسعت، ۱۔ (۱)** یہ آرڈیننس مسلم عائلی قوانین آرڈیننس، ۱۹۶۱ء کے نام سے موسوم ہوگا۔
- اطلاق اور آغاز نفاذ۔ (۲)** یہ کل پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا، اور اس کا اطلاق پاکستان کے تمام مسلمان شہریوں پر ہوگا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔
- (۳)** یہ ایسی تاریخ کو نافذ العمل ہوگا جیسا کہ [وفاقی حکومت] سرکاری جریدے میں اعلان کے ذریعے مقرر کرے۔
- تعریفات۔ ۲۔** اس آرڈیننس میں تا وقتیکہ کوئی امر اس کے موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔
- (الف) ”ثالثی کونسل“ سے ایسی مجلس مراد ہے جو چیئرمین ☆☆☆ اور ان فریقین میں سے ہر ایک کے نمائندے پر مشتمل ہوگی جس کا تعلق اس معاملے سے ہو جس پر اس آرڈیننس میں بحث کی گئی ہے [۴]۔
- [۵] مگر شرط یہ ہے کہ جب کوئی فریق مقررہ مدت کے اندر نمائندہ نامزد کرنے سے قاصر رہے تو مذکورہ نمائندہ کے بغیر تشکیل شدہ مجلس، ثالثی کونسل ہوگی؛

- ۱۔ ۱۵ جولائی، ۱۹۶۱ء دیکھئے جریدہ پاکستان، ۱۹۶۱ء، غیر معمولی، صفحہ ۱۱۲۸۔ الف۔
- ۲۔ وفاقی تطبیق فرمان، ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۲ اور فہرست کی رو سے ”مرکزی حکومت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
- ۳۔ الفاظ ”یونین کونسل کے“، مسلم عائلی قوانین (تریمی) آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے حذف کر دیئے گئے۔
- ۴۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے وقفہ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
- ۵۔ بحوالہ عین ماقبل کی رو سے فقرہ شرطیہ کا اضافہ کیا گیا۔

۱ (ب) ”چیئر مین“ سے یونین کونسل کا چیئر مین یا ایسا شخص مراد ہے جسے ۲ [چھاؤنی کے علاقوں میں
۳ [وفاقی حکومت]، یا دوسرے علاقوں میں صوبائی حکومت، یا کوئی افسر جسے اس سلسلے میں کسی مذکورہ
حکومت نے مجاز کیا ہو، اس آرڈیننس کے تحت چیئر مین کے فرائض انجام دینے کے لیے مقرر کرے:
مگر شرط یہ ہے کہ جب یونین کونسل کا چیئر مین غیر مسلم ہو، یا وہ خود ثالثی کونسل کو درخواست
دینا چاہے یا بیماری یا کسی دوسری وجہ کی بناء پر چیئر مین کے فرائض انجام دینے سے قاصر ہو، تو کونسل اپنے مسلم
ارکان میں سے کسی ایک کو اس آرڈیننس کی اغراض کے لئے چیئر مین منتخب کرے گی؛

(ج) ”مقررہ“ سے دفعہ ۱۱ کے تحت وضع شدہ قواعد کی رو سے مقررہ مراد ہے؛

(د) ”یونین کونسل“ سے یونین کونسل یا ٹاؤن یا یونین کمیٹی مراد ہے جو فرمان بنیادی جمہوریتیں، ۱۹۵۹ء
کے تحت تشکیل کی گئی ہو اور ۴ [جو اس معاملے میں اختیار سماعت رکھتی ہو جیسا کہ مصرحہ ہو]؛

(ه) ”حلقہ“ سے یونین یا ٹاؤن کے اندر کوئی حلقہ مراد ہے جس کی قبل الذکر فرمان میں تعریف کی گئی۔

۳۔ (۱) اس آرڈیننس کے احکام کسی قانون، رسم و رواج یا دستور کے باوجود مؤثر ہوں گے، اور مسلم ازدواج
کی رجسٹری صرف احکام ہذا کے مطابق کی جائے گی۔

آرڈیننس دوسرے
قوانین وغیرہ پر غالب
ہوگا۔

(۲) شبہ کو دور کرنے کے لئے، بذریعہ ہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ ثالثی ایکٹ، ۱۹۴۰ء، مجموعہ ضابطہ دیوانی،
۱۹۰۸ء، اور عدالتوں کے طریقہ کار کو منضبط کرنے والے کسی دوسرے قانون کے احکام کا کسی ثالثی کونسل پر اطلاق نہیں ہوگا۔

۴۔ ۵ [۱] مورث اعلیٰ کے بیٹے یا بیٹی کی موت سلسلہ وراثت شروع ہونے سے پہلے واقع ہونے کی صورت میں
مذکورہ بیٹے یا بیٹی کے بچے، اگر کوئی ہوں، جو اس وقت زندہ ہوں جبکہ سلسلہ وراثت شروع ہو، نسبی سلسلے کی رو سے اس حصے
کے برابر وصول کریں گے جو مذکورہ بیٹا یا بیٹی، جیسی بھی صورت ہو، بشرطیکہ زندہ ہونے کی صورت میں وصول کرتے۔

وراثت۔

۵ [۲] اگر اہل تشیع سے کوئی مسلم مرد فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے متوفی خاوند کی جانب سے پیچھے چھوڑی

گئی غیر منقولہ جائیداد میں سے بیوہ کا حصہ حسب ذیل ہوگا:-

۱۔ مسلم عائلی قوانین (ترمیمی) آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے اصل شق (ب) کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۲۔ فرمان تطبیق۔ ۱۹۶۳ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”مرکزی یا کوئی صوبائی حکومت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا؛

۳۔ وفاقی فرمان تطبیق، ۱۹۷۵ء، آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے ”مرکزی حکومت“ کے لئے تبدیل کیا گیا۔

۴۔ مسلم عائلی قوانین (ترمیمی) آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے ”متعلقہ علاقے میں
اختیار سماعت رکھتے ہوئے“ کی جگہ تبدیل کئے گئے۔

۵۔ ایکٹ نمبر ۲۸ بابت، ۲۰۲۱ء کی دفعہ ۲ کی رو سے ذیلی دفعہ (۲) کو دوبارہ نمبر لگایا گیا اور ذیلی شقات (۲) یا (۸) کا اضافہ کیا گیا۔

صدارتی فرمان نمبر ۱۸
مجریہ ۱۹۵۹ء۔

نمبر ۱۰ بابت ۱۹۴۰ء۔
ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء۔

- (الف) جائیداد کی مقررہ قیمت یا قدر کا ایک چوتھائی، اگر متوفی خاوند نے کوئی بچہ پیچھے نہ چھوڑا ہو؛ اور
(ب) ایک کا آٹھواں حصہ، اگر پیچھے کوئی بچہ چھوڑ گیا ہو۔
(۳) اگر دو یا زائد بیوگان ہوں، تو ذیلی دفعہ (۲) میں بیان کردہ حصہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔
(۴) جائیداد کی قیمت یا قدر وہ قیمت یا قدر ہوگی جو کہ ادائیگی کے وقت تھی اور نہ کہ وہ قیمت یا قدر جو خاوند کی فوتگی کے وقت موجود تھی:

مگر شرط یہ ہے کہ اگر متوفی کے قانونی وارثین درج بالا مفہوم میں بیوہ کو اس کا حصہ نہ دیں تو، وہ ان کی غیر منقولہ جائیداد کی دستاویزات میں باضابطہ حصے کی حق دار ہوگی۔

- (۵) بیوہ اپنے متوفی خاوند کی منقولہ جائیداد کی دستاویزات میں حصے کی حق دار ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ ذیلی دفعات (۲) اور (۳) کے احکامات تغیرات مناسب لاگو ہوں گے۔
(۶) فقہ جعفری خاوند کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ متوفی بیوی کی چھوڑی جانے والی جائیداد حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

- (الف) نصف حصہ، اگر کوئی بچہ اولاد پیچھے نہ ہوئے؛ اور
(ب) جائیداد کا ایک چوتھائی حصہ، اگر پیچھے کوئی بچہ ہو۔
(۷) تنازعے کی صورت میں، فریقین یا فریقین میں سے کوئی عدالت مجاز اختیار سماعت میں رجوع کر سکتا ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل میں قائم کردہ مجتہد عالم کے پینل سے فیصلے کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ مجتہد عالم کے فیصلے کی حیثیت اجتہادی ہوگی اور اس سے ثالثی ایکٹ، ۱۹۴۰ء (۱۰ باب ۱۰) کے احکامات کی مطابقت میں نبٹا جائے گا۔

تشریح:- عبارت ”مجتہد عالم (فقیہ اعظم)“ سے فقہی مشیر، مذہبی عالم یا شیعہ مکتبہ فکر کا ڈاکٹر، ہو جس کو شریعت پر عبور ہو جو مذکورہ شناخت اور عالمی شہرت کا حامل ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل مذکورہ بالا قابلیت کے حامل مجتہد عالم کا پینل برقرار رکھے گی۔

- (۸) اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل ۲۲ میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل تشیع کے حقوق وراثت اور اس سے منسلک یا اس کے ضمنی معاملات ان کے قانون شخصی کی مطابقت میں فیصلے کیے جائیں گے جن کی وضاحت فقہ جعفریہ نے کی ہے (شیعہ مکتبہ فکر)۔

- ۵۔ (۱) ہر نکاح جو اسلامی قانون کے بموجب عمل میں لایا جائے تو اس آرڈیننس کے تحت اندراج کیا جائے گا۔
(۲) اس آرڈیننس کے تحت نکاح کے اندراج کی اغراض کے لئے، یونین کونسل ایک یا اس سے

زیادہ اشخاص کو اجازت نامے دے گی، جو رجسٹر انکاح کے نام سے موسوم ہوں گے لیکن کسی بھی صورت میں ایک حلقہ کے لئے ایک سے زیادہ رجسٹر انکاح کو اجازت نامہ نہیں دیا جائے گا۔

(۳) ہر اس نکاح کی اطلاع جس کو رجسٹر انکاح نے سرانجام نہ دیا ہو، اس آرڈیننس کے تحت، اندراج کی اغراض کے لئے، اس شخص کے ذریعے جس نے نکاح سرانجام دیا ہو، رجسٹر انکاح کو دی جائے گی۔

(۴) جو کوئی شخص ذیلی دفعہ (۳) کے احکام کی خلاف ورزی کرے اسے اتنی مدت کے لیے قید بلا مشقت دی جائے گی جو تین ماہ تک ہوگی، یا ایک ہزار روپے تک جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

(۵) نکاح نامہ فارم، رجسٹر جو رجسٹر انکاح کے پاس رہیں گے، ریکارڈ جو یونین کونسلیں رکھیں گی، وہ طریقہ کار جس کے مطابق نکاح کا اندراج کیا جائے گا اور نکاح نامہ کی نقول فریقین کو مہیا کی جائیں گی، اور اس کے لیے وصول کردہ فیس وہی ہوگی جیسا کہ مصرعہ کر دیا جائے۔

(۶) کوئی شخص مقررہ فیس، اگر کوئی ہو، ادا کر کے یونین کونسل کے دفتر میں ذیلی دفعہ (۵) کے تحت رکھے ہوئے ریکارڈ کا معائنہ کر سکے گا، یا اس میں کسی اندراج کی نقل حاصل کر سکے گا۔

۶۔ (۱) کوئی شخص، موجودہ نکاح کی موجودگی میں، ثالثی کونسل کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر، دوسرا نکاح نہیں کرے گا، نہ ہی وہ نکاح جو مذکورہ اجازت کے بغیر کیا گیا ہو، اس آرڈیننس کے تحت اندراج کیا جائے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت درخواست مقررہ طریقے پر مقررہ فیس کے ہمراہ چیئر مین کو پیش کی جائے گی اور اس میں مجوزہ نکاح کی وجوہ بیان کی جائیں گی اور یہ کہ آیا اس سلسلے میں موجودہ زوجہ یا ازواج کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہے۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت درخواست وصول ہونے پر، چیئر مین درخواست دہندہ اور اس کی موجودہ زوجہ یا ازواج میں سے ہر ایک کو اپنا ایک نمائندہ نامزد کرنے کا حکم دے گا اور بائیں طور پر تشکیل شدہ ثالثی کونسل، اگر اسے اطمینان ہو جائے کہ مجوزہ نکاح ضروری اور درست ہے، ایسی شرائط کی پابندی کے ساتھ، اگر کوئی ہوں، جو مناسب سمجھی جائیں، مطلوبہ اجازت دے سکے گی۔

(۴) درخواست کا فیصلہ کرنے میں ثالثی کونسل فیصلہ کے لیے اپنی وجوہ درج کرے گی اور کوئی بھی فریق مقررہ طریقہ سے مقررہ میعاد کے اندر اور مقررہ فیس ادا کر کے، متعلقہ [کلکٹر] کو نگرانی کے لیے درخواست پیش کر سکے گا اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا اور کسی عدالت میں اس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۵) کوئی شخص جو عائلی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرے تو۔۔۔۔۔

(الف) وہ مہر کی تمام رقم، خواہ مہر مجل یا مہر جل، جو موجودہ زوجہ یا ازواج کو واجب الادا ہو، فوری طور پر ادا کرے گا، اگر یہ رقم بائیں طور پر ادا نہ کی جائے، تو اراضی مالیہ کے بقایا جات کے طور پر وصول کی جائے گی؛ اور

(ب) اسے استغاثہ میں سزائی پرتی مدت کے لیے قید بلا مشقت دی جائے گی جو ایک سال تک ہو سکتی ہے، یا پانچ ہزار روپے تک جرمانہ کی سزایا، دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

۷۔ (۱) کوئی شخص جو اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہے طلاق دینے کے بعد جو خواہ کسی بھی صورت میں ہو، جتنی جلد ممکن ہو اس کی تحریری اطلاع چیئر مین کو دے گا اور اس کی ایک نقل زوجہ کو فراہم کرے گا۔ [۱]

طلاق۔

[۱] مگر شرط یہ ہے کہ جہاں فریقین فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہوں،۔۔۔۔۔

(الف) اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اور اپنی آزادی سے خود اعلان کرے یا باضابطہ مجاز شدہ اٹارنی (وکیل) کے ذریعے، کم از کم دو گواہان کی عملی موجودگی میں جو قانون شہادت ۱۹۸۴ء (صدارتی فرمان نمبر ۱ مجریہ ۱۹۸۴ء) کے آرٹیکل ۷ کی شق (۱) کے معیار پر پورا اُترتے ہوں، طلاق کے عربی متن کے الفاظ (صیغہ) ادا کرے؛

(ب) طلاق کا اعلان اگر مذاقاً یا غصے، نشہ، فاجر العقلی، جبر کے تحت یا دباؤ کی کسی بھی صورت کے تحت ہو اور کسی بھی مشکل صورتحال میں کیا گیا ہو، غیر مؤثر ہوگا؛ اور

(ج) اختلاف رائے کی وجہ سے اٹھنے والے، تنازعہ کی صورت میں، پیرا گراف (الف) یا (ب) کے

حوالہ سے، فریقین یا کوئی بھی فریقین کسی مجاز اختیار سماعت عدالت سے یا ”مجتہد عالم“ تک رسائی کے ذریعے رجوع کر سکیں گے اور مجتہد عالم کا فیصلہ عائلی فیصلے کی حیثیت رکھے گا اور

عائلی ایکٹ، ۱۹۴۰ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۴۰ء) کے احکامات کی مطابقت میں نبٹا جائے گا۔

تشریح: مجتہد عالم (فقیہ اعظم) سے مراد فقہی مشیر / مذہبی عالم / شیعہ مکتبہ فکر کا ڈاکٹر جس کو شریعت پر عبور ہو اور بین الاقوامی سطح پر شہرت اور ایسی پہچان کا حامل ہو۔ اسلامی نظریاتی کونسل مجتہد عالم جو مذکورہ بالا قابلیت کا حامل ہو کا پینل برقرار رکھے گا۔]

[۱ (الف)] جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل ۲۲ میں بیان کیا گیا ہے، طلاق اور اس سے منسلک یا اس کے ضمنی امور فقہ جعفریہ میں وضاحت کردہ شخص قانون کی مطابقت میں فیصلے کیے جائیں گے۔ (شعبہ مکتبہ فکر)۔

(۲) جو کوئی ذیلی دفعہ (۱) کے احکام کی خلاف ورزی کرے اسے اتنی مدت کے لیے قید بلا مشقت کی سزا دی جائے گی جو ایک سال تک ہو سکتی ہے یا پانچ ہزار روپے تک جرمانے کی سزایا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

(۳) ماسوائے جیسا کہ ذیلی دفعہ (۵) میں قرار دیا گیا ہے، طلاق، تاوقتیکہ صریحاً یا بصورت دیگر، پہلے ہی رجوع نہ کر لیا گیا ہو، اس وقت تک مؤثر نہ ہوگی جب تک کہ اس دن سے، جس دن چیئر مین کو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت نوٹس حوالے کئے گئے، نوے دن نہ گزر جائیں۔

(۴) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت نوٹس کی وصولی کے تیس دن کے اندر چیئر مین فریقین میں مصالحت کرانے کی غرض سے ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گا اور ثالثی کونسل مذکورہ مصالحت کرانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔

(۵) اگر طلاق دیتے وقت بیوی حاملہ ہو تو طلاق اس وقت تک مؤثر نہ ہوگی جب تک کہ ذیلی دفعہ ۲ [۳] میں مذکور مدت نہ گزر جائے یا وضع حمل نہ ہو جائے، جو بھی بعد میں ہو۔

(۶) کوئی امر کسی زوجہ کو جس کا نکاح اس دفعہ کے تحت مؤثر طلاق کے ذریعہ ختم ہو گیا ہو، اسی شوہر سے کسی تیسرے شخص کے ساتھ درمیانی نکاح کے بغیر، دوبارہ نکاح کرنے سے محروم نہیں کرے گا تاوقتیکہ مذکورہ اختتام تیسری مرتبہ بایں طور پر مؤثر نہ ہو جائے۔

۸۔ جہاں طلاق دینے کا حق جائز طور پر زوجہ کو تفویض کر دیا گیا ہو اور وہ مذکورہ حق کو استعمال کرنا چاہے، یا جبکہ فریقین نکاح میں سے کوئی فریق طلاق کے سوا دوسری صورت میں نکاح فسخ کرنا چاہے تو، دفعہ ۷ کے احکام مناسب تبدیلیوں کے ساتھ، جہاں تک قابل اطلاق ہوں، اطلاق پذیر ہوں گے۔

۹۔ (۱) اگر کوئی شوہر اپنی زوجہ کی معقول طریقے پر کفالت کرنے میں ناکام رہے یا جبکہ ایک سے زائد ازواج ہوں اور وہ ان کی مساویانہ طور پر کفالت کرنے میں ناکام رہے تو زوجہ یا تمام ازواج یا ازواج میں سے کوئی کسی دوسری قابل دستیاب قانونی چارہ جوئی کرنے کے علاوہ چیئر مین کو درخواست دے سکے گی، جو معاملہ کے فیصلے کے لیے ایک ثالثی کونسل تشکیل کرے گا اور ثالثی کونسل ایسا تصدیق نامہ جاری کر سکے گی جس میں اس رقم کی صراحت ہوگی جو شوہر کی طرف سے بطور نفقہ ادا کی جائے گی۔

طلاق کے سوا دوسری

صورت میں انفساخ

ازدواج۔

نفقہ۔

۱۔ مسلم عائلی قوانین (ترمیم دوم) ایکٹ، ۲۰۲۱ء (۲۹ بابت ۲۰۲۱ء) کی دفعہ کی رو سے نئی دفعہ (۱ الف) کو شامل کیا گیا۔

۲۔ مسلم عائلی قوانین (ترمیم دوم) آرڈیننس، ۱۹۶۱ء (نمبر ۳۰ مجریہ ۱۹۶۱ء)، کی دفعہ ۲ کی رو سے ”(۲)“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

(۲) کوئی شوہر یا زوجہ مقررہ طریقہ پر، مقررہ مدت کے اندر اور مقررہ فیس ادا کر کے متعلقہ [کلکٹر کو] تصدیق نامہ کی نگرانی کے لیے درخواست پیش کر سکیں گے اور اس کا فیصلہ حتمی ہوگا اور اس پر کسی عدالت میں اعتراض نہیں کیا جائے گا۔

(۳) کوئی رقم جو ذیلی دفعہ (۱) یا (۲) کے تحت واجب الادا ہو، اگر مقررہ وقت کے اندر ادا نہ کی گئی، تو اراضی مالیہ کے بقایا جات کے طور پر وصول کی جائے گی۔

۱۰۔ جہاں نکاح نامہ یا معاہدہ نکاح میں مہر کی ادائیگی کے طریقہ کار کے متعلق تفصیلات کی صراحت نہ کی گئی ہو تو مہر کی تمام رقم عند الطلب قابل ادا متصور ہوگی۔

۱۱۔ (۱) اس آرڈیننس کی اغراض کی تکمیل کے لیے^۲ چھاؤنی کے علاقوں کی نسبت^۳ [وفاقی حکومت] اور دوسرے علاقوں کی نسبت صوبائی حکومت [قواعد وضع کر سکے گی۔

(۲) دفعہ ہذا کے تحت قواعد وضع کرنے میں^۳ [مذکورہ حکومت] اس امر کا حکم دے سکے گی کہ ان قواعد میں سے کسی ایک کی خلاف ورزی پر قید بلا مشقت کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو ایک ماہ تک ہو سکتی ہے، یا دوسروں پر پے تک جرمانے کی سزا یا، دونوں سزائیں دی جائیں گی۔

(۳) اس دفعہ کے تحت وضع شدہ قواعد سرکاری جریدے میں شائع کیے جائیں گے، اور بناء بریں اس طرح مؤثر ہوں گے گویا کہ اس آرڈیننس میں وضع کیے گئے ہیں۔

۱۲۔ [انتناع از دواج اطفال ایکٹ، ۱۹۲۹ء (نمبر ۱۹ بابت ۱۹۲۹ء کی ترمیم)]، وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار) آرڈیننس، ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے حذف کر دی گئی۔

۱۳۔ [انفساخ از دواج مسلمانان ایکٹ، ۱۹۳۹ء (نمبر ۸ بابت ۱۹۳۹ء) کی ترمیم]، وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار) آرڈیننس، ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے حذف کر دی گئی۔

۱۔ وفاقی تطبیق فرمان، ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول، کی رو سے بعض الفاظ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۲۔ فرمان تطبیق، ۱۹۶۴ء کے آرٹیکل ۱۲ اور جدول کی رو سے، ”صوبائی حکومت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔

۳۔ وفاقی فرمان تطبیق، ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور فہرست کی رو سے، ”مرکزی حکومت“ کی جگہ تبدیل کیے گئے۔